

מסורת הש"ס

^[א] ויבמות ב: וטס נסמן], ^[ב] [לקמן י:א, ג] [קדושין ז: וטס נסמן], ^[ד] [יב:א], ^[ה] [בכורות מו:א, ו] [פ"כ ש"ך לך ב:א, ו] [ויקרא א,א]

הגהות הב"ח

^[א] רש"י ד"ה אלף לאו דוקא הוא הא: ^[ב] ד"ה וליפתח וכו' ידות נדרים כנדרים הואל: ^[ג] ד"ה כייון וכו' וכן השאר והני קא חשיב וכו' דנדרי הכי התורה אסרה: ^[ד] ד"ה מי קמי וכו' וכיון דאמרינן: ^[ה] ד"ה ובגל תאחר וכו' לא תאחר לשלמו הס"ד:

הגהות מהר"ב רנשבורג

^[א] ר"נ ד"ה לנדור נדר. בדרים ארזוה נשך אמרי' מלתא דלמאי בגי' טרם וכבז לה קרא וכו'. י"ב עיין בספר חק נפת נסמן וצחסי דף ט ז ע"א בלשון רש"י ד"ה אין תלמדן מ"ש על דברי הר"ן אלה:

מוסף רש"י

כינויין לשון נדרים הן. דהכי משתבעי אומות, וכי נדרי וא משתבעי משתבעי דהני לשונות ישראל נמי כי אמר והאי לשנא מתקרב, דהתורה אסרה כי ידור, ככל לשון דנדר [דקדוש י:א] שהם לשונות ומתמים לנקט לשונות של פשעים לשון, ומתאחר שהנדר אין לנדר לשון הקודש, כל הנודר כזה הואיל ולשון מומחה הוא אלף קלת לשונות נדרי גמור הוא מן התורה, והוא הדין בשאר לשונות האדם, שכל שגנר כזה נדר גמור הוא מן התורה, ולא פספסו ג' לשונות שהתוכוח אלה משום קרובים לשון הקודש [תמריד בשם]. לשון שבדור להן חכמים. הני לשונות מלאה להם חכמים שזיו טורדן כהן [שם] קרוב. שאמר קונם ככר זה עלי [שם].

פירוש הרא"ש

ואיבעית אימא ידות איירי דאתיין מדרשא ב'. כלומר ודאי האי טעמא אימיה דלא דק תנא זמנין דפריש בנחאי דפתח ויזמנין בנחאי דסליק ומיחא הכא אי' טעמא אמאי פתח בידות: כינויין לשון נבר'. הם. הכי עיקר הדבר כלשונם: לשון שבדור אלה חכמים. מנו [מלכים א' יב] בחדש אשר ברא מלכו חקטו לידור ב' הזה כדי שלא יגעלו ויחזיקו ל' קרבן כדי שלא יאמר קרבן לה' כי רוב המתפייסות בנדר היו מתפייסות בקרבן לכן חקטו לו כנויי: וידות היבא בתיבן. דקאמרת דאתיין מדרשא: נויר להויר לעשות ידות

נוירות בניוירות. כנוי מירות כדי נסבה דלמאן דאמר שצדו להם חכמים היו מדרבנן ולמ"ד ל' נכרים לא צעי קרא ועוד דתרוויחו לא נפקי קרא וכן לא קתני אלה מה מירות עשה ידות מירות כו' וכנויי לא מדברי: עובר בבב' יחל. דכתיב לא יחל דברו: ובבבל תאחר. דכתיב בנדר לא תאחר לשלמו: אי בתיב בנדר לנדור בדרבתיב נויר להויר ב'. והוא דרשינן מיניה ידות אכל השתא דכתיב לנדור נדר דברה מורה כלשון ב"א שכן דרך המקרא לכתוב הסקור ואחר כך שם הדבר ופירושו כמו לעשות מעשים ולשון ב"א לנפול דבריהם על דרך זה ולית כאן לשנא ימירא לדרשא: הניחא לב"ה ד"ת ב'. פלוגתא צפ' אלו מנאות [דף

רש"י

אלף לאו דוקא ^[א]. הא דלמרת דתנא לא דייק להי מפרש צרישא

דזימנין מפרש וכו': **וּלְיַפְתָּח**. בצווייהו וליתני צרישא כל ידות נדרים ^[ב]

הואיל דחצידי ליה: **כִּינוּיִין לשון נכרים**. דבהני לשונות נדרי נכרים

כקונם קונם קונם שיש לשון שקורין לקרבן קונם ויש לשון שקורין

לקרבן קונם וכן השאר. ^[ג] [ומש"ה]

קא חשיב להו וס"ה לכל לשון הנודר

אדם מיחייב והא דקא מנו חכמים

הני לשונות משום דבהני לשונות צקיאין

וכיון דליכא נכרים דנדרי התורה אסרה

בכל לשון דקאמר דהא הוי נדר: **אלף**

לריש לקיש דקאמר לשון שצדו להם

חכמים. דחכמים תקינו הני לשונות

להיות נודר צו: **מאי אינא למימר**.

היכי מצי אמרת ידות איירי דאתיין

מדרשא הא מרזוייהו צין ידות צין

כיויין מדרשא אתיין דמדרבנן נינהו:

מי קסני ידום. הא לא קמני במתני'

וידות נדרים כנדרים אלא חסורי

מיחסרת לה דלמרת לעיל חסורי

מיחסרא וכו' וכיון ^[ד] דלמרת הכי

תני נמי צרישא כל ידות נדרים כנדרים

וכיון דפתח להו צרישא להכי מפרש

נמי להו צרישא: **וידום היכן כפינן**.

היכא כתב להו קרא דדריש להו

מיניה דלמר (רישא) מדרשא אתיא ולא

כתיבי ממש דא"כ הוּוּ להו מדאוריי:

נויר להויר. דמצי למיכתב כי יפליא

לנדור נדר נויר אלא מלהויר דרשינן

לעשות כל כינויי מירות [כנוירות]

דבכל כינויי לשון דמויר הוי נויר.

והתם במסכת נויר' מפרש ידות מירות

וכינויי מירות: מה נדרים עונר ככל

יחל. דכתיב לא יחל דצרו [במדבר

ז: **ובגל תאחר**. דכתיב כי תדור

נדר לה' אלהיך לא תאחר ^[ה] [דברים

גג]: **הא כפיז לנדור נדר**. ונידרוש

נמי מלנדור לעשות כינויי נדרים

כנדרים: והיקישא למה לי. דלמרת

מקיש נדרים למוירות הא מצינן

למידרש מקרא גופיה: **לנדור נדר**.

הכי משמעו צני אדם ודברה מורה

כלשון צני אדם וליכא למידרש מינה

כלום: לא דברה מורה כלשון צני

אדם. דכל היכא דכתב י"תור לשון

כהאי גוונא לדרשא קא אתי ולא

משום דמשמעוי בלשון צני אדם:

שהנוירות

דמתניתין סדרא דוקא נקט לפרושי

דמתיבא דפתיח דידות אמו מדרשא ורואי

הקדימין לכנויין שאינן אלא לשון שצדו חכמים: **ה"ג לעשום ידום נוירים כנוירום**. וז"ג

עובר ככל יחל וכל תאחר. אם אמר ככר זה עלי איכא כל יחל ואי נדר להציא קרבן איכא כל תאחר: **הבעל מיפר נדרי אשסו**.

נדרי ענוי נפש ודברים שצינו לבינה וכדאי' בסקפרי [פ' מטות ז יד]: **מיפר נדרי צסו**. דככתיב [במדבר ז] ואם הניא אביה אותה: **הבעל מיפר נדרי אשסו**. דכתיב [שם] ואם הפך יפר אותם אישה ציוס שמעו: **דכניצ נויר להויר**. דלאו אורחיה דקרא הכי דלעולם המקור

קודם אל שם הפעולה דככתיב לאסור איסר [שם] לקיים כל דבר [ידות ז]: **הניחא למאן דאמר דברה מורה כלשון צני אדם וכו'**. ואף על גב

דאיכא למדרש לא דרשינן כדמוכה צפ"ד דצ"מ [דף לא:]: **לנדור נדר מאי עציז ליה**. דהא נפקא ליה מהיקישא דמוירות. ונראה לי

דמש"ה מקשה הכא לנדור נדר מאי עציז ליה ולעיל בסמוך אקשי היקישא למה לי (אי) משום דכי היכי דאמרנין בריש פ"ק דקדושין

[דף ד.] דמילתא דאתיא צק"ו טרם וכבז לה קרא ה"ג מילתא דאתיא בהיקישא אפשר טרם וכבז לה קרא וצריש איזהו נשך [צ"מ סא]. אי אמרי'

מילתא דאתיא צג"ש טרם וכבז לה קרא ומש"ה לא מקשי צרישא לנדור נדר מאי עציז ליה דאפשר לדחויי דלע"ג דאקשיניהו רחמנא

טרם למכתב ככל חד רצויא לידות ומש"ה אקשי ליה דעדיפא מינה דכיון דכתב רחמנא ככל חד ריצויא לידות למה ליה לתנא לאסמוכי

אהיקישא אכל בסמוך לבתר דפריש הש"ס דלמ"ד דברה מורה כלשון ב"א אלטעריך היקישא קא צעי למ"ד לא דברה לנדור נדר

מאי עציז ליה דלא מצי למיפטר אלביצה היקישא ל"ל דהא לא שמעינן ליה לדידיה דמפיק להו לידות מהיקישא דצרייתא

אליבא דמ"ד דברה אתיא מיהו פריך ליה כיון דע"כ הקישן הכתוב לנדור נדר מאי עציז ליה דלע"ג דאפשר דטרם וכבז קרא ככל

חד וחד רצויא ולא סמך אהיקישא מ"מ כל היכא דאיכא למדרש דרשינן דאמרנין התם פ"ק דקדושין גבי מילתא דאתיא צק"ו:

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ככור לנחלה. ליטול פי שנים: **ואין ככור לנכן**. שיהא טעון פדיון.

ומפרש צפ' יש ככור לנחלה^[א] דהיינו הצא אחר הנפלים וכן נמי מי

שלא היו לו צנים ונשא אשה שכבר ילדה: **ככור לנכן ואינו ככור לנחלה**.

כגון שהיו לו צנים ונשא אשה שלא היו לה צנים: **משום דאוושן ליה**

מפרש הא דפסח צרישא. אלושן

כלומר שדיניהן מרובין דאמרנין בר"ה

[דף לה.] דלוושי צרכות. הילכך אי

מפרש להו למפרע אחי למטעי ולעולם

אי לא משום האי טעמא סדרא

דיוקא לפרושי ההוא דסליק מיניה.

ומקשינן והא צמה בהמה יואלה וכו' ^[א]:

אלף לאו דוקא (קסני) זמנין מפרש

וכו'. י"ל דלהכי משני סדריה תנא

לאשמועינן דליכא קפידא במילתא

וכל תנא דתני דכדצעי שפיר דמי

וליכא צהא מילתא משום ותבחר לשון

ערומים (איב טו): **ואי צעית אימא**

ידום דאסיין ליה מדרשא וכו'. י"ל

דהכי קאמר ודאי דליכא קפידא

במילתא דקדאמרת דצהא ליכא למפלג

דמתנייתא מוכחי שפיר מיהו במתני'

לא תימנא חדא מינייהו נקט אלא

דיוקא אקדים ידות משום דאתיין

מדרשא: **כי פסח פסח כינויין**

דאורייתא. שכן דרך התנא להסתמך

דצברים הידועים והפשוטים:

אלף למ"ד לשון שצדו חכמים להיום

נודר צו. שחדשום מלכס מלשון

אשר ברא מלצו [מלכים א יב]: **להיום**

נודר צו. מפרש לקמן [דף י.] שאם

יאמר קרבן חישינן שמא יזכיר את

השם דהשס סמוך גבי קרבן דככתיב

קרבן לה' ^[א] ושמן זכיר את השם ולא

זכיר קרבן ומנאס שהו"א ש"ס לבטלה

ולכן חדשו לשונות הללו: **מאי אינא**

למימר. דלע"ג דמדאורייתא נמי הם

כמו שכתבתי במשנתנו אפי' הכי

אינן פשוטים יותר מידות כדי שיתחיל

בהם אדרבה ידות פשיטי טפי דאמו

מדרשא: **אקדים נמי וסני ידות**

צרישא. השתא משום דוחקין הדרי

ממאי דנקט צפשיטותא ככולה סוגינ'

דאי חסורי מחסרא רישא דמלתא

לא מחסרא ואמרנין דלמ"ד לשון

שצדו חכמים הוי רישא מחסרא

ואמרנין דמפרש תנא מאי דפתח ביה

דהאי ואי צעית אימא ה"ק דתנא

ולמר מהיכא דפתח דידות אמו מדרשא ורואי

הקדימין לכנויין שאינן אלא לשון שצדו חכמים: **ה"ג לעשום ידום נוירים כנוירום**. וז"ג

עובר ככל יחל וכל תאחר. אם אמר ככר זה עלי איכא כל יחל ואי נדר להציא קרבן איכא כל תאחר: **הבעל מיפר נדרי אשסו**.

נדרי ענוי נפש ודברים שצינו לבינה וכדאי' בסקפרי [פ' מטות ז יד]: **מיפר נדרי צסו**. דככתיב [במדבר ז] ואם הניא אביה אותה: **הבעל מיפר נדרי אשסו**. דכתיב [שם] ואם הפך יפר אותם אישה ציוס שמעו: **דכניצ נויר להויר**. דלאו אורחיה דקרא הכי דלעולם המקור

קודם אל שם הפעולה דככתיב לאסור איסר [שם] לקיים כל דבר [ידות ז]: **הניחא למאן דאמר דברה מורה כלשון צני אדם וכו'**. ואף על גב

דאיכא למדרש לא דרשינן כדמוכה צפ"ד דצ"מ [דף לא:]: **לנדור נדר מאי עציז ליה**. דהא נפקא ליה מהיקישא דמוירות. ונראה לי

דמש"ה מקשה הכא לנדור נדר מאי עציז ליה ולעיל בסמוך אקשי היקישא למה לי (אי) משום דכי היכי דאמרנין בריש פ"ק דקדושין

[דף ד.] דמילתא דאתיא צק"ו טרם וכבז לה קרא ה"ג מילתא דאתיא בהיקישא אפשר טרם וכבז לה קרא וצריש איזהו נשך [צ"מ סא]. אי אמרי'

מילתא דאתיא צג"ש טרם וכבז לה קרא ומש"ה לא מקשי צרישא לנדור נדר מאי עציז ליה דאפשר לדחויי דלע"ג דאקשיניהו רחמנא

טרם למכתב ככל חד רצויא לידות ומש"ה אקשי ליה דעדיפא מינה דכיון דכתב רחמנא ככל חד ריצויא לידות למה ליה לתנא לאסמוכי

אהיקישא אכל בסמוך לבתר דפריש הש"ס דלמ"ד דברה מורה כלשון ב"א אלטעריך היקישא קא צעי למ"ד לא דברה לנדור נדר

מאי עציז ליה דלא מצי למיפטר אלביצה היקישא ל"ל דהא לא שמעינן ליה לדידיה דמפיק להו לידות מהיקישא דצרייתא

אליבא דמ"ד דברה אתיא מיהו פריך ליה כיון דע"כ הקישן הכתוב לנדור נדר מאי עציז ליה דלע"ג דאפשר דטרם וכבז קרא ככל

חד וחד רצויא ולא סמך אהיקישא מ"מ כל היכא דאיכא למדרש דרשינן דאמרנין התם פ"ק דקדושין גבי מילתא דאתיא צק"ו:

שהנוירות

נוירות בניוירות. כנוי מירות כדי נסבה דלמאן דאמר שצדו להם חכמים היו מדרבנן ולמ"ד ל' נכרים לא צעי קרא ועוד דתרוויחו לא נפקי קרא וכן לא קתני אלה מה מירות עשה ידות מירות כו' וכנויי לא מדברי: עובר בבב' יחל. דכתיב לא יחל דברו: ובבבל תאחר. דכתיב בנדר לא תאחר לשלמו: אי בתיב בנדר לנדור בדרבתיב נויר להויר ב'. והוא דרשינן מיניה ידות אכל השתא דכתיב לנדור נדר דברה מורה כלשון ב"א שכן דרך המקרא לכתוב הסקור ואחר כך שם הדבר ופירושו כמו לעשות מעשים ולשון ב"א לנפול דבריהם על דרך זה ולית כאן לשנא ימירא לדרשא: הניחא לב"ה ד"ת ב'. פלוגתא צפ' אלו מנאות [דף

לא:]: ובפ"ק דקידושין [דף יד:] ובפ' ד' מיתות [דף סד:]:

עין משפט
נר מצוה

ג.

ר"ן

ככור לנחלה. ליטול פי שנים: **ואין ככור לנכן**. שיהא טעון פדיון.

ומפרש צפ' יש ככור לנחלה^[א] דהיינו הצא אחר הנפלים וכן נמי מי

שלא היו לו צנים ונשא אשה שכבר ילדה: **ככור לנכן ואינו ככור לנחלה**.

כגון שהיו לו צנים ונשא אשה שלא היו לה צנים: **משום דאוושן ליה**

מפרש הא דפסח צרישא. אלושן

כלומר שדיניהן מרובין דאמרנין בר"ה

[דף לה.] דלוושי צרכות. הילכך אי

מפרש להו למפרע אחי למטעי ולעולם

אי לא משום האי טעמא סדרא

דיוקא לפרושי ההוא דסליק מיניה.

ומקשינן והא צמה בהמה יואלה וכו' ^[א]:

אלף לאו דוקא (קסני) זמנין מפרש

וכו'. י"ל דלהכי משני סדריה תנא

לאשמועינן דליכא קפידא במילתא

וכל תנא דתני דכדצעי שפיר דמי

וליכא צהא מילתא משום ותבחר לשון

ערומים (איב טו): **ואי צעית אימא**

ידום דאסיין ליה מדרשא וכו'. י"ל

דהכי קאמר ודאי דליכא קפידא

במילתא דקדאמרת דצהא ליכא למפלג

דמתנייתא מוכחי שפיר מיהו במתני'

לא תימנא חדא מינייהו נקט אלא

דיוקא אקדים ידות משום דאתיין

מדרשא: **כי פסח פסח כינויין**